

מסורת הש"ס

(א) רש"ל מוחק ג' תיבות אלו, (ב) תמורה ו, (ג) א' נע' תוס': לקמן קטו. ד"ה אלתמה, (ד) אמר לך, (ה) דברים כד, (ו) י"ל וסיפא, (ז) ושם בתו ד"ה והאמר רבי יוחנן ועי' שטרף כא: תוס' ד"ה אמר רב פפי, (ח) עי' מ"מ פ"ג ממלוה מה שמדיר בשם הרשב"א,

הגהות הב"ח

(א) גמ' והא קתבנ ליה קמן: (ב) שם משום הא לא אירא (כ"י קלמרי) תלמי' וי"צ ס"א חסורי מיחסא ורבי קתני: (ג) שם נמוח נמי לא גזירה שמא יכנס לנימו: (ד) תר"ק קלנא וכו' אס יודעין ששכרו בדפוריטת וכן משמע בפ': (ה) ד"ה השתא שהרי לא השתה אותו אלא: (ו) ד"ה ובי שכר וכו' לבדו נמי לא תשיבא:

הגהות הגר"א

[א] תוס' ד"ה ואת. לכן מפר"ט כו' ועד נראה לר"ת כו'. י"צ וכן פי' הרא"ש וזור אצל הרמב"ם ורמב"ן ורשב"א וש"ס מפשטים כפירש"י החורשות וכן מחרישה דמתני' מחרישה משם וקושת תוס' תירך בספ"א דמתני' מייירי צעבר ומשכנו וכוה מפורך קושת תוס' ד"ה מחזיר כו' ומש"ש זיל אהדריה ר"ל בשעת מלאכה דא"י להחזיר כלי אי"נ אלא בשעת מלאכה ודוקא הנדיר לגוף אדם או כלי אי"נ אלא ש"ד כמו גלושת כו' א"י והרמב"ן והרשב"א תירכו דאף לכתלה מותר למשכן אלא בשעת מלאכה כלי אי"נ וכו'ה צירושאלי אמר דעת הרמב"ם כוה כדעת תוס' דכלי אי"נ אסור לעולם למשכן ואם משכנו חייב להחזיר מיד והר"ם תירך דמתני' מייירי צנתתו מדעתו ואפ"ה חייב להחזיר וי"כ הרמב"ם אחד כו' ואחד דמתנו לו מדעתו וכו"ש בש"ע שם (בב"מ פ"י ז) סעי' טו וע"ס כעני' יב דפסק דכלי אי"נ מחזיר מיד וע"ס בבב"ה אצל בסקף סעי' ו' כתב ומחזיר אותם בשעת מלאכה והעיקר כדעת רמב"ם דמחזיר מיד:

גבי צעל הניט. כלומר צוכותא דצעל הצית איכא תרי חוקי לזכותו: **והא טצע ליה קמן**. ומה עדים שצצעו אותו מלרימין: **ודלמא לנחר הכי**. דלזלי עדים מהתם פרעיה צו ציוס דלא עבר צצל תלין: **כל זמנו**. עד שעבר עליו: **ולעולם**. בתמיהה. וצצציל שצצעו כל היום ולא נתן יהא שכיר זה נאחמן לעולם לומר לא התקצלתי ואם רואה צעה"צ ליִשצע לא נאחמן וכי כל כך השהה שכיר שכרו: **א"ר חמא צר עוקצא כנגד כל היום של צניעה**. יום אחד לאחר זמנו נתנו לו חכמים ליִשצע ויטול: **בתנאי המלוה אם חצירו**. והגיע זמן ולא פרע לו: **לא ימשכנו**. אפי' צצוק אלא צצ"ד: **ולא יכנס לציטו**. בגמ' מפרש צמאן קאי: היו ומשכנו צשניהם: **נוטל אחד ומחזיר אחד**. צשעה שהוא נריך לזה יחזירנו לו משום החזרת העצות ויעצב את השני וכשילטרך זה לשני יטול זה את הראשון ויחזיר את השני כדמפרש ואזיל מחזיר את הכר צלילה ואת המחרישה ציוס: **מס**. הלوه אין משיצ העצות ליורשין שאין כאן מלות העצות אלא ימכרנו ויגבה חוצו דהצצ תשיצ לו כמיהם ולא ליורשין: **שלישים יוס**. זמן צ"ד: **גמ' ושליח צ"ד מנחה נסוח**. אף הוא אינו רשאי ליכנס לציטו ולמשכנו אלא רואהו צצוק ומנתק דצר שאותו צידו ממנו: **ממשנין**. משמע צתוך הבית: **חילה מתוך הבית** משמע דהא ריחיים ורכצ צנו ציתה שכיח: **לעולם צצעל חוב**. קלמר ולא תידוך מינה הא כלים אחרים צחול דצכלים אחרים עוצר משום לא תצא אל צינו ולהכי איצטריך להוסיף ללוו שני משום ריחיים ורכצ וחד משום לא תצא אל ציתו: **ממשמע שנאמר צחון פעמוד**. ויזילא אליך את העצות וכי איני יודע שהשליש ייזילאנו אלא מי ייזילאנו אס לא צעה"צ: **מאי ללוו לרבות שליח צ"ד נו'**. שיכנס לתוך הבית וה"ק והאיש דהוא שליח צ"ד ואשר אתה נושה צו ייזילא אליך: לא

חוב ולעבור עליו בשני לאוין ת"ש ממשמע שנאמר בַּחוּץ תַּעֲמֹד אִינוּ יוֹדַע שְׂהָאִישׁ אֲשֶׁר אֵתָּה נוֹשֶׂה בּוֹ יוֹצִיא אֵלָא מַה תִּלְמֹד לֹמַר וְהָאִישׁ לְרִבּוֹת שְׁלִיחַ בֵּית דִּין מֵאִי לֹא שְׁלִיחַ בֵּית דִּין כְּלוּל לֹא

המקבל שדה מחבירו פרק תשיעי בבא מציעא ק"ג.

ונוטל הכי פירושו יציא ראהי ששכרו ואז יהיה נשצע ונוטל ^(א) והיכא דקתני המע"ה היינו יציא עדים שקלץ לו שמים שהעדים יודעים הקליהא אס יודעין ששכרו ^(ב) כדפרריך וכן משמע צפרק כל הנצצצין דקלמר עלה ראהי דלשלס קתני ראהי דלשצע לא קתני משמע דנשצע ונוטל היינו שיציא ראהי ששכרו ויהיה נשצע ונוטל:

השתא דמטא זמן חיוביה רמי אנפשיה ומדברר. וא"ת א"כ צומנו אמאי נשצע שכיר ונוטל לימא צעה"צ איני זוכר עתה אצל הניחו לי עד שיעלה עמוד השחר שאזכור אס נתמי אס לאו כיון שאחר זמנו אנו פוטרים אותו מטעם זה ועוד קשה צמודה צמקתא אמאי אין צעל הבית נשצע דרמי אנפשיה ומידכר שלא ישצע לשקר וי"ל דחוקה שאין צעה"צ עוצר צצל תלין לא מהני אלא היכא דאיכא חוקה דלין שכיר משהה שכרו צהדיה כמו שאפרש צסמוך ואס היה יכול צעה"צ לטעון הניחו לי עד שיעלה עמוד השחר לא הימה כאן חוקה דלין שכיר משהה שכרו שהרי לא השהה ^(א) אהו אלא צצעו ממנו צצ"ד ולא רלו ליתן לו ושהו אותו לעמוד השחר: **וכי שכיר עוצר בבבא תגזול**. וא"ת צעל הבית נמי אית ליה הך חוקה שאינו עוצר צצל תגזול וי"ל דחמיר ליה לאו אחד כמו שנים אי"נ צלאו הכי משני ליה שפיר וא"ת ומ"מ איכא חוקה דלין צעה"צ עוצר צצל תלין כנגדו והוה צרי וצרי והמע"ה וי"ל דחוקה של צעל הבית אינה חוקה טובה כשל שכיר דיומנין לא רמי אנפשיה למידכר והוה לן למימר דנשצע ונוטל וחוקה דלין שכיר משהה שכרו לבדו ^(א) לא חשיבא כחוקת שכיר אלא כששתיהן ציחד הוו כנגד חוקת שכיר והוי צרי וצרי והמע"ה:

והא תבע ריה קמן. ס"ד השתא אס יש עדים שצצעו היינו אפי' אחר זמנו ולכך פריך דמה אנו צרייין לעדים הלא תוצעו השתא צפינו ולמאי דס"ד הוה מצי למיפרך אמאי נשצע ונוטל אלא פריך שפיר: **ולעוררם**. פי' צקונטרס וכי שכיר משהה שכרו כ"כ ואינו מיושצ דלין צוה ראהי שצפרע דחוקה דלין שכיר משהה שכרו אינה מועלת אלא היכא דאיכא חוקה דלין צעה"צ עוצר צצל תלין צהדיה וצל תלין

אינו עוצר אלא צוקר ראשון אלא הכי פירושו ולעולם שכיר נשצע ונוטל אין זו תקנה טובה שיהא נאחמן לעולם לומר לא פרע לי: **מחזיר את חבר בריאה**. צריס תמורה (דף ו. א' ושם ד"ה מחזיר) פריך לרצא דלמר כל דלמר רחמנא לא מעצדי אי עצדי לא מהני והרי השצת העצות דלמר רחמנא לא מעצות עצותו ותנן מחזיר את הכר צלילה אלתמא דמהני וקשה דמגליה דמתני' איירי צמשכנו צאיקסור וא"ל דסמקין אצרייתא דללו מליאות (נשיל דף לא): דקתני משכנו שלא צרשות מנין כו' דא"כ מאי קשה לן דהא צצרייתא גופה יליף מהשצ תשיצ דממשני התם ואי דצשמואל סמין א"כ מה צריך לתרך מהשצ תשיצ הלא עיקר קרא לשמואל איירי צמשכנו צאיקסור דאס חבל וגו' משמע דמשכנו צציתו וי"ל דסמין אמעשים צכל יוס דמחזיר אפי' משכנו שלא צרשות א"נ סמין אצרייתא דלקמן (דף קד): דמתרך לה רצ שצת המלוה [את] חצירו אינו רשאי למשכנו משכנו חייב להחזיר לו אע"ג דהאי דפרריך לרצא צתמורה לא אחי אליצא דשמואל דלשמואל אין שייך להקשות דעיקר קרא צמשכנו צאיקסור כתצי מ"מ אין להוכיח משס שלא יהא הלכה כשמואל כי כן דרך גמרא להקשות ולתרך אפילו דלא כהלכתא כדאשכחן צפ"צ דכתובות (דף כו. א') וצרייתא דללו מליאות (נשיל דף לא): דקלמר אין לי אלא צמשכנו צרשות אין צריך לומר דשמואל יהפוך וישנה אין לי אלא משכנו שלא צרשות אלא יעמידנה כתנא דפליג אתנא דקאי כוותיה ויהפוך דדרשה:

ואת המחרישה ביום. קשה לר"ת דמניא צצוק פירקין (דף קטו). חבל זוג של ספרים ואמד של פרות חייצ משום צ' כלים ופירש צקונטרס פרות החורשות וחייצ עליהם החוצלן לפי שעושין אוכל נפש א"כ היאך נטל את המחרישה דקתני ומחזיר ^(א) הא עבר כי נפש הוא חובל ועוד דלין נראה לחייצ אלא דוקא דומיא דריחיים ורכצ שמתקנים האוכל עצמו צכלי [א] לכן מפרש ר"ת זמד פרות היינו פרות המרככות צצצוצאה וגריס ר"ת נמי זוג של מספרים ולא גרסינן זוג של ספרים וכן גריס ר"ח והס תספורת של ירק או לגזוז צית השחיטה כדלמרינן צצכורות (דף כה). שדרכן היה לגזוז אצל פרות החורשות לא מיקרי כלי שעושין אוכל נפש ועוד נראה לר"ת דמחרישה דהכא ללו היינו מחרישה שחורשין צה את הקרקע דנראה דלא מייחייצ צהשצת העצות אלא צכלי העשוי לגוף האדם ולהנחתו ועוד דמוקי צגמ' צמחרישה דכספא ואין דרך לחרוש קרקע צמחרישה של כסף אלא נראה לר"ת דהיינו מגרדתא שמגרדין צו צני אדם צצית המרנך כדלמר צפרק חצית (צצת דף קמו): עבדא ליה אימיה מגרדתא דכספא וכן צפרק מליאת האשה (כצכות דף סח). צמחרישה דכספא פר"ח דהיינו מגרדתא: **אימא לא ינתחנו אלא בבית דין**. וא"ת מנין דניתוח אסור לצעל חוב ואומר ר"י דמדרבנן הוא כדלמר צסמוך צעל חוב ניתוח נמי לא גזירה שמא יכנס צציתו: **ורחורי מיחסרא והכי קתני**. תימה דקלמר חסורי מיחסרא כדי לדחות וי"ל דלין לחוש כיון שאינו מגיה כ"כ ורוב ספרים גרסי הכי קלמר: מנע

עין משפט
נר מצוה

קבו א ב מיי' פ"א מהל' שכירות הל' ו ועין שם סמג לאלון קפא טור ש"ע ח"מ סי' פט סעי' ג: קבא ג ד מיי' פ"ג מהל' מלוה ולוה הל' ד סמג שם טוש"ע ח"מ סי' לו סעי' ו: קבב ה מיי' שם הל' ו ועין צהשגות ונמ"מ טוש"ע שם סעיף יח: קל א מיי' שם הל' ה טוש"ע שם סעי' טז: קלא ד מיי' שם הלכה ו טוש"ע שם סעי' יח: קלב ה ט מיי' שם הל' ד ועין שם טוש"ע שם סעי' ו: י (מיי' שם הלכה א):

תורה אור השלם

1 לא תעשק את רעך וְלֹא תִגְזֹל לֹא תִלְוִין פְּעֻלַּת שְׂכִיר אֶתְּךָ עַד בֹּקֶר: ויקרא יג י 2 בחוץ תעמוד וְהָאִישׁ אֲשֶׁר אֶתָּה נוֹשֶׂה בּוֹ יוֹצִיא אֵלֶיךָ אֶת הָעֶבֶדוֹת וְחֻצְוָה: דברים כד יא 3 לא יִחַבֵּל רֵחִים וְרִכְבּ כִּי נָפֵס הוּא חֶבֶל: דברים כד י 4 לא תשה משפט גֵּר רָחוֹם וְלֹא תִחַבֵּל בְּגֵד אֶלְמָנָה: דברים כד יז 5 לא תשה ברעך משאת מאומה לא תבא אֵל בֵּיתוֹ לָעֶבֶד עֲבָדוֹ: דברים כד י

מוסף רש"י

וכי שכיר עובר על כל תבול. לקבל שכרו צ' פפמים (שבועות סח:).